

RECURSO CÍVEL Nº 5006261-75.2024.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: JOAO CORDEIRO PIMENTEL (AUTOR)

ADVOGADO(A): LEONARDO CARVALHO DE SALLES (OAB ES021179)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de fevereiro de 2025.

5006261-75.2024.4.02.5006

500003592550 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5006261-75.2024.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: JOAO CORDEIRO PIMENTEL (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando indenização material e moral em virtude de alegados descontos indevidos no benefício previdenciário da parte.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Recorreu o autor alegando cerceamento de defesa, possibilidade de regularização do processo e de reunião das ações semelhantes em curso. Requer a reforma da sentença ou a concessão de prazo para regularização do feito.

VOTO

A controvérsia dos autos diz respeito à existência ou não de responsabilidade da instituição financeira e do INSS perante a parte.

Inicialmente, afasto a alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista que o despacho do **EVENTO 3** intimou o autor para se manifestar nos autos.

No caso, o autor afirma que não firmou contrato de empréstimo consignado com a instituição ré. Trouxe aos autos, como prova do alegado, documento com histórico de empréstimos consignados em seu nome, bem como histórico dos créditos do INSS - **EVENTO 1, docs. 6 e 7**. Porém, não trouxe extrato comprovando se, de fato, os depósitos foram realizados, ou qualquer outro documento capaz de esclarecer a situação narrada inicial.

O Banco não foi citado.

Pois bem, acerca da matéria, ressalto que em casos de alegação de **fraude em contratos de empréstimo consignado**, esta Relatoria vinha entendendo pela veracidade e a probabilidade do direito do autor, face à falta de demonstração da ré de regularidade da contratação.

Entretanto, na sessão de julgamento realizada no dia 14/08/2024, esta 1ª Turma Recursal decidiu, por maioria, que nas ações que versem sobre legitimidade do **contrato de empréstimo consignado digital**, caso a inicial não venha acompanhada de documentos probatórios mínimos das alegações autorais, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial.

"A parte autora recebe benefício previdenciário pago pelo INSS.

*A causa tem por objeto a declaração de inexistência de débito relativa a um **empréstimo consignado**, cujas prestações mensais são descontadas no benefício previdenciário da parte autora. Pediu-se também a condenação a pagar compensação por danos morais.*

Figuram como réus o BANCO BMG S.A. e o INSS.

A inicial meramente aponta o número do contrato, o banco que tem feito a cobrança, o termo inicial, final, número de prestações e valor de cada prestação.

Tal trecho da inicial nada mais é do que um quadro que foi fotocopiado de um documento emitido pelo INSS, nomeado "histórico de empréstimo consignado", que acompanha a inicial.

Esse é o único documento acostado à inicial que refere ao caso.

Não obstante se alegue que o empréstimo não exista, a petição inicial não reporta que houvera prévio contato com o banco-réu, para fins de questionamento a respeito do valor que tem sido cobrado.

Embora a fraude alegada, se verdadeira, possivelmente configure crime de ação penal pública, não se acostou boletim de ocorrência.

Embora haja órgãos públicos que geralmente fornecem respostas rápidas a demandas relacionadas a relações de consumo (os Procons estaduais e municipais), a petição inicial não colaciona qualquer contato com tal órgão para fins de esclarecer o que, de fato, teria ocorrido.

*Enfim: o contrato de **empréstimo consignado** foi juntado somente pelo banco-réu, com a contestação.*

Poderia ter sido juntado com a inicial; não se cuida de uma prova difícil de ser conseguida, visto que a parte autora da ação seria a suposta devedora de tal relação contratual; e considerando que o banco, via de regra, deve querer continuar a receber o crédito que está indicado como seu em tal instrumento.

Decerto que o banco, se contatado, poderia não ter fornecido tal instrumento contratual para a parte autora. Mas esta poderia ter comprovado que fizera contato prévio com o banco para tal desiderato; ou, ao menos, que contatara o Procon visando ao esclarecimento do fato e à obtenção do teor do instrumento contratual; ou, ao menos, ter narrado o evento em um boletim de ocorrência.

*Nada disso se fez. Tem-se a total inércia probatória da parte autora; que, depois de **um ano e dez meses** de descontos mensais em seu benefício previdenciário, comparece ao Judiciário negando a existência da contratação do empréstimo e - curiosamente - não acosta aos autos sequer um boletim de ocorrência relativo ao fato que pode, em tese, configurar crime de ação penal pública.*

Essa inércia probatória acarreta, no mínimo, três questões.

Em primeiro lugar, transfere-se para a parte ré um ônus probatório que, com regra geral, o autor poderia produzir; e deveria tê-lo feito, a fim de que, em poder do instrumento contratual com base no qual está sendo cobrado (mediante descontos mensais em seu benefício previdenciário), apontasse, já na inicial, qual(is) seria(m) o(s) elemento(s) indicativo(s) de fraude em tal instrumento.

Em segundo lugar, como o instrumento contratual questionado somente chega aos autos com a contestação (embora pudesse estar presente desde o princípio, já com a inicial), transfere-se para o Judiciário o ônus de encontrar eventual elemento indicativo de fraude em tal contrato; e cuida-se de questão que, processualmente, deve ser atribuição do autor da ação.

Em terceiro lugar, a inércia probatória da parte autora faz com que a causa de pedir seja genérica. Houve mero apontamento do empréstimo com base em documento emitido pelo INSS, acompanhado da afirmação de que ele não teria sido contratado:

"... A situação ocorre com o BANCO BMG S.A. que por meio de um EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO no valor de R\$ 2.170,50 (dois mil cento e setenta reais e cinquenta centavos) vem descontando desde 04/2022 parcelas no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) as quais foram divididas em 72 (setenta e duas) parcelas, com previsão de término em 03/2028, nota-se: ...".

*Tal situação foi retratada pela **Nota Técnica n. 1/2024, do Centro Local de Inteligência da SJ-ES**, cujo tema é afeto ao excessivo montante de ações relativas a empréstimos consignados em benefícios previdenciários; de cujo teor cabe transcrever o seguinte trecho:*

"...No ponto, veremos adiante que uma das práticas corriqueiras em matéria de empréstimos consignados é o ajuizamento da ação sem qualquer pedido prévio de informações ou de fornecimento de documentos à instituição financeira responsável pelo contrato, muito embora a jurisprudência entenda necessário o requerimento administrativo em relação a documentos bancários. Assim, também, a pulverização de ações é muito comum nessa matéria, inclusive em relação a uma mesma instituição financeira, desmembrando-se a demanda em tantos processos

quantos forem os contratos historicamente registrados em nome da parte autora. Isso também favorece a eventual ocorrência de revelia em ações individuais específicas, mediante a dispersão de ações judiciais, cada qual com seus próprios atos de comunicações processuais, quando poderiam ser aglutinadas num mesmo processo, onerando tanto a defesa da parte contrária quanto o Poder Judiciário com a repetição desnecessária de atos de impulso oficial e cartorários.

Por fim, a respeito do spam processual, afirma-se:

É a litigiosidade intraprocessual, relacionada ao manejo em massa de petições, sem prévio exame dos autos (como manifestações ou pedidos temerários), estruturadas de modo a transferir os custos da análise do caso (notadamente o tempo) para a parte contrária ou para o Poder Judiciário, gerando uma série de incidentes desnecessários. Dentre esses casos, estão os pedidos explicitamente condicionais ou manifestamente contrários ao histórico processual.

Com efeito, essa prática tem se materializado mediante a apresentação de petições genéricas (tanto iniciais quanto incidentais), massificadas e sem distinções conforme o caso concreto, com requerimentos para que a parte ré seja compelida a apresentar toda a documentação pertinente, transferindo-se todo o ônus de análise dos contratos específicos para o réu e para o Judiciário. (...)”.

Em suma: tem-se demanda em que a causa de pedir foi apontada de forma deficiente; e tal deficiência é imputável à inércia probatória da parte autora. Por consequência, a inicial não ultrapassa o exame de admissibilidade.

A emenda à inicial é inviável em fase recursal.

Como a questão é de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício com base no efeito translativo do recurso, o mesmo deve ser provido em parte, para o fim de extinguir o feito sem julgamento do mérito, indeferindo-se a inicial, visto que a mesma expôs de forma notoriamente deficitária o fato da causa (art. 319, III, do CPC). Sem sucumbência.

Voto no sentido de, com base no efeito translativo do recurso, provê-lo em parte, e indeferir a inicial.”

No caso, não se sabe se o suposto contrato seria eletrônico ou com firma da parte, porém, não havendo juntada pelo autor de documentos essenciais para apreciação da lide, e já sabendo do posicionamento do órgão colegiado, adiro ao entendimento majoritário da 1ª Turma, e adoto como razão de decidir, os fundamentos utilizados acima.

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária que fixo em 10% sobre o valor da causa, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/1995, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 anos, nos termos do art. 98 do CPC.

Voto por negar provimento ao recurso.